

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 ramadan 1421 – 26 décembre 2000

143^{ème} année

N° 103

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de cinquième classe.....	3162
Nomination de secrétaires généraux de troisième classe.....	3162
Nomination de secrétaires généraux de deuxième classe.....	3162
Nomination de sous-directeurs.....	3162
Nomination de chefs de services.....	3162
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de troisième classe.....	3162

Ministère des Affaires de la Femme et de la Famille

Nomination d'un directeur.....	3162
--------------------------------	------

Ministère des Finances

Décret n° 2000-2924 du 18 décembre 2000, accordant à la société « New Tabrid Company » les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.....	3162
--	------

Ministère de la Culture

Nomination d'un chef de département.....	3163
--	------

Ministère du Transport

Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports.....	3163
---	------

Ministère de l'Education

Cessation de fonctions d'un sous-directeur.....	3166
---	------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2912 du 18 décembre 2000.

Monsieur Mohamed Aoun, architecte en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 2000-2913 du 19 décembre 2000.

Monsieur M'barek Sghaïr, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Tataouine à compter du 1er octobre 2000.

Par décret n° 2000-2914 du 19 décembre 2000.

Monsieur Njib Dhouioui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune du Kef à compter du 1er août 2000.

Par décret n° 2000-2915 du 19 décembre 2000.

Monsieur Lotfi Hassouna Jomâa, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Amirat Touezra à compter du 19 septembre 2000.

Par décret n° 2000-2916 du 19 décembre 2000.

Monsieur Taoufik Harbaoui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de M'hamedia Fouchana à compter du 16 octobre 2000.

Par décret n° 2000-2917 du 19 décembre 2000.

Monsieur Atef Mezghenni, commissaire de police principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires économiques à la direction des affaires économiques et juridiques à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 2000-2918 du 19 décembre 2000.

Monsieur Mohamed Belgacem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la commune de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2000-2919 du 19 décembre 2000.

Monsieur Hichem Bajar, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du recrutement et de la formation du personnel médical, paramédical et juxta-médical à la direction des services de santé au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2000-2920 du 19 décembre 2000.

Monsieur Lotfi Dachraoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des engins et des ateliers à la direction générale des services techniques à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 2000-2921 du 19 décembre 2000.

Monsieur Nabil Anane, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations urbaines à la direction technique à la commune de Jerba Houmt-Souk.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-2922 du 19 décembre 2000.

Monsieur Mohamed Kardough, administrateur, est déchargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de M'hamedia Fouchana à compter du 16 octobre 2000.

MINISTÈRE DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2923 du 19 décembre 2000.

Mademoiselle Chaâlane Zeineb, administrateur, est chargée des fonctions de directeur de la promotion de la famille à la direction générale des programmes, de la planification et des ressources humaines au ministère des affaires de la femme et de la famille.

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2000-2924 du 18 décembre 2000, accordant à la société "New Tabrid Company" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu l'avis du haut comité d'investissement du 8 août 2000,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont accordés, à la société « New Tabrid Company » les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements, et ce, suite à la reprise de la société « Tabrid » à Ben Arous.

Art. 2. – Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2925 du 19 décembre 2000.

Monsieur Khaled Ben Romdhane, maître de recherches archéologiques et historiques, est chargé des fonctions de chef de département des musées régionaux et locaux à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie de rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 74-19 du 11 mai 1974 et la loi n° 98-91 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics et ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 99-1941 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Titre premier

Organisation administrative

Article premier. – L'office de l'aviation civile et des aéroports est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre du transport.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut porter sur les questions de la compétence exclusive du conseil d'administration.

Art. 2. – Outre le président directeur général, le conseil d'administration est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des finances,
- deux représentants du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de la société tunisienne de l'air,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre du transport et du ministre du développement économique sur proposition des ministères et des organismes concernés pour une période de trois ans renouvelable pour une seule fois.

Le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif toute personne dont l'avis est jugé utile pour les délibérations du conseil.

Art. 3. – Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale de l'office et ses programmes d'activités,
- arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement au plus tard le 31 août de chaque année et veiller au suivi de leur exécution,
- arrêter les contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la 1ère année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution,
- approuver dans le cadre des textes en vigueur les marchés passés par l'office ainsi que leur règlement définitif,

- proposer l'organisation des services de l'office et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,

- approuver le rapport annuel d'activités de l'office,

- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions de règlement des différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

Les questions susvisées ne peuvent en aucune façon faire l'objet de délégation.

Art. 4. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à l'ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat, au ministère du transport et au ministère du développement économique. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Chaque membre du conseil d'administration de l'office ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration, il ne peut également s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur et dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le président directeur général est tenu d'informer le ministère du transport ainsi que le ministère du développement économique des absences et des délégations, et ce, dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration afin de prendre les mesures appropriées.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration peut être présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 5. – Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

A défaut de quorum lors de la 1ère réunion, le conseil se réunit quinze jours après quelque soit le nombre des membres présents, dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. – Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'office de l'aviation civile et des aéroports pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions, les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office de l'aviation civile et des aéroports et cosigné par le président du conseil et un administrateur.

Pour être opposable aux tiers, les copies ou extraits des procès-verbaux doivent être signés par le président du conseil et deux administrateurs au moins.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 7. – Le président directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions, il exerce la direction technique, administrative et financière de l'office et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Titre II

Organisation financière

Art. 8. – Le conseil d'administration arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

1. Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A – Les recettes :

- les recettes provenant des redevances et tous autres encaissements découlant de la conduite des missions normales relevant des attributions de l'office dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur,
- les revenus du patrimoine de l'office ainsi que les revenus des participations,
- les revenus des concessions accordées par l'office,
- les subventions d'exploitation, crédits et avances accordés par l'Etat,
- les recettes des dons, subventions et legs,
- toutes autres recettes d'exploitation pouvant revenir à l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B – Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement de ses biens meubles et immeubles,
- toutes autres dépenses d'exploitation entrant dans le cadre de ses missions.

2 – Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A – Les recettes :

- les excédents d'exploitation,
- les emprunts,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- les subventions d'équipement, dotations et avances accordées par l'Etat,

- toutes autres recettes affectées aux investissements et participations.

B – Les dépenses :

- réalisation de projets afférents à l'infrastructure aéroportuaire,
- dépenses d'équipement et d'extension,
- dépenses de renouvellement des équipements et du matériel,
- dépenses d'investissement relatives aux études et à la promotion,
- financement des participations.

Le conseil d'administration ne peut procéder à la conclusion d'emprunts assortis d'hypothèque ou à l'émission d'emprunts obligataires qu'après obtention d'une autorisation préalable du ministère du transport.

Art. 9. – La comptabilité de l'office de l'aviation civile et des aéroports est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Titre III

Tutelle de l'Etat

Art. 10. – Sont soumises, obligatoirement à l'approbation du ministère du transport, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- contrats-programmes et au suivi de leur exécution,
- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,
- Etats financiers,
- statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- régime de rémunération,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- lois des cadres,
- augmentations salariales,
- acceptation des dons, legs ou subventions de toutes natures,
- approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions de règlement des différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et d'une manière générale, tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. – Le contrat-programme est signé par le ministre du transport et le président directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen des budgets prévisionnels de l'office. A cet effet, l'office élabore des rapports annuels d'évaluation qu'il communique au ministère du transport.

Art. 12. – Le budget prévisionnel de l'office de l'aviation civile et des aéroports est approuvé par décision du ministre du transport.

Art. 13. – Les états financiers de l'office de l'aviation civile et des aéroports sont approuvés par décision du ministre du transport sur la base du rapport du réviseur des comptes établi à cet effet.

Art. 14. – L'office de l'aviation civile et des aéroports communique au ministère du transport et au ministère du développement économique, les documents ci-après :

- les contrats-programmes et les rapports annuels de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Les documents ci-dessus mentionnés doivent être communiqués dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir du jour où ils ont été arrêtés.

Art. 15. – L'office de l'aviation civile et des aéroports communique pour information au ministère des finances les documents ci-après :

- les contrats-programmes,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Les documents ci-dessus mentionnés doivent être communiqués dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir du jour où ils ont été arrêtés.

Art. 16. – Il est désigné auprès de l'office de l'aviation civile et des aéroports un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et participe avec avis consultatif aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Titre IV

Dispositions diverses

Art. 17. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 18. – Les ministres des finances, du transport, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-2927 du 19 décembre 2000.

Monsieur Mahdi Jemaï, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est déchargé des fonctions de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Gabès.